

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

Departement Infrastrukturdepartementet RSED E
Utfärdad 2006-06-21
Ändring införd SFS 2006:985 i lydelse enligt SFS 2020:238

Jämför med tidigare lydelse

Ikraft 2006-10-01
Källa Regeringskansliets rättsdatabaser (<http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2006:985>)
Senast hämtad 2021-01-04

Lagens syfte och tillämpningsområde

1 § Lagens syfte är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 ([https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-](https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P1)

0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P1): Genom lagen genomförs Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om byggnaders energiprestanda (EGT L 1, 4.1.2003, s. 65, Celex 32002L0091 (<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32002L0091>)) i svensk lagstiftning.

De övergripande syftena med systemet är, i likhet med EG-direktivet, att uppfylla miljöskydds krav och att naturresurserna skall utnyttjas varsamt och rationellt. En ökad energieffektivitet i bebyggelsen är en ...

2 § Lagen skall tillämpas på byggnader för vilka energi används i syfte att påverka byggnadernas inomhusklimat.

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 ([https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-](https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P2)

0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P2): Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Termen byggnad är vedertagen i olika rättsliga sammanhang, men har delvis olika betydelse beroende på i vilket sammanhang den används. Termen används i jordabalken (<https://lagen.nu/1970:994>) och utgör enligt 2 kap. 1 § jordabalken (<https://lagen.nu/1970:994#K2P1>) ett tillbehör till fastighet, om den anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Termen har inte definierats i ...

Definitioner

3 § I denna lag avses med

- 2 st.** energiprestanda (<https://lagen.nu/begrepp/Energiprestanda>): den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år,
- 3 st.** luftkonditioneringssystem (<https://lagen.nu/begrepp/Luftkonditioneringssystem>): ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas,
- 4 st.** nominell effekt (https://lagen.nu/begrepp/Nominell_effekt): den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna
 - verkningsgraderna respekteras,
- 5 st.** uppvärmningssystem (<https://lagen.nu/begrepp/Uppvarmningssystem>): ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft genom vilken temperaturen kan höjas, och
- 6 st.** värmegenerator (<https://lagen.nu/begrepp/Varmegenerator>): den del av ett uppvärmningssystem som genererar värme genom en eller flera av följande processer:
 - 1. förbränning av bränsle,
 - 2. jouleffekt i värmeelement med elektriska motstånd, eller

3. värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark.

7 st Regeringen (<https://lagen.nu/begrepp/Regeringen>) eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om vad som avses med nominell effekt och värmegenerator. Lag (2020:238). (<https://lagen.nu/2006:985#L2020:238>)

Författningskommentar	
Prop. 2019/20:81 (https://lagen.nu/prop/2019/20:81#kommentar-2006:985/P3): I <i>första stycket</i> definieras uttrycken luftkonditioneringssystem, nominell effekt, uppvärmningssystem och värmegenerator på motsvarande sätt som i energiprestandadirektivet. Luftkonditioneringssystem och uppvärmningssystem består av en kombination av olika komponenter, exempelvis styrsystem och cirkulationspumpar. Med jouleeffekt i <i>andra punkten</i> avses värme som skapas av att el strömmar genom ett elektriskt motstånd.	
Lagrumshänvisningar hit	1
Ändringar	2

Skyldighet att energideklarerat byggnader

4 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklARATION upprättad för byggnaden. Lag (2012:397). (<https://lagen.nu/2006:985#L2012:397>)

Författningskommentar	
Prop. 2005/06:145 (https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P4): I paragrafen regleras en skyldighet för den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad, att se till att det finns en energideklARATION för byggnaden. Skyldigheten gäller den som enligt samma definition i 9 kap. 1 § plan- och bygglagen (1987:10) (https://lagen.nu/1987:10#K9P1) skall se till att bl.a. byggnadsarbeten utförs enligt bestämmelser i den lagen och enligt föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av den lagen, dvs. byggherren. ...	
Lagrumshänvisningar hit	3
Ändringar	1

5 § Den som äger en byggnad ska se till att det alltid finns en energideklARATION upprättad för byggnaden om

1. en total användbar golvyta på över 250 kvadratmeter i byggnaden ofta besöks av allmänheten, eller
2. byggnaden eller en del av byggnaden upplåts med nyttjanderätt.

2 st Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om beräkning av total användbar golvyta. Lag (2012:398). (<https://lagen.nu/2006:985#L2012:398>)

Författningskommentar	
Prop. 2005/06:145 (https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P5): I punkten 1 regleras en särskild skyldighet beträffande byggnader som är indelade som specialbyggnader enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) (https://lagen.nu/1979:1152#K2P2) och som har en total användbar golvyta som är större än 1 000 kvadratmeter. Gemensamt för specialbyggnaderna enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (https://lagen.nu/1979:1152#K2P2) är att de är inrättade för allmännyttiga ändamål. ...	
Lagrumshänvisningar hit	2
Ändringar	2

6 § Innan en byggnad eller en andel i en byggnad säljs ska den som äger byggnaden se till att det finns en energideklARATION upprättad för byggnaden. Lag (2012:397). (<https://lagen.nu/2006:985#L2012:397>)

Författningskommentar	

Prop. 2005/06:145 ([https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-](https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P6)

0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P6): I paragrafen regleras en skyldighet för ägaren till en byggnad att se till att det finns en energideklARATION för byggnaden när en byggnad eller en andel i en byggnad säljs. Med andel avses en ideell andel i en byggnad. Skyldigheten gäller inte i de fall då det redan finns en energideklARATION, som inte är äldre än tio år.

Försäljningar av byggnader regleras av olika bestämmelser. Ett stort antal överlåtelse faller under jordabalkens (<https://lagen.nu/1970:994>) ...

Lagrumshänvisningar hit

6

Ändringar

1

6 a § En energideklARATION för en tredimensionell fastighet i ett byggnadskomplex får bestå av en gemensam deklARATION för hela byggnadskomplexet, om detta har ett gemensamt värmesystem. Lag (2009:579). (<https://lagen.nu/2006:985#L2009:579>)

Ändringar

1

Införd: SFS 2009:579 (Ändring i lagen (2006:985) om energideklARATION för byggnader - tredimensionella fastigheter i byggnadskomplex med gemensamma up)

6 b § En energideklARATION får användas i tio år efter att den har upprättats för att uppfylla skyldigheterna i denna lag. Lag (2012:397). (<https://lagen.nu/2006:985#L2012:397>)

Ändringar

1

Införd: SFS 2012:397 (Vägen till mer effektiva energideklARATIONer)

Undantag från skyldigheten att energideklARERA byggnader

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om undantag från skyldigheterna i 4 (<https://lagen.nu/2006:985#P4>)-6 §§ (<https://lagen.nu/2006:985#P6>).

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 ([https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-](https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P7)

0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P7): Som framgår av kommentaren till 2 § är lagens tillämpningsområde mycket brett. I paragrafen bemyndigas regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om undantag från skyldigheten att upprätta energideklARATIONer.

Regeringen avser att utse Boverket som föreskrivande myndighet.

Besiktning av en befintlig byggnad

8 § Innan en energideklARATION upprättas för en befintlig byggnad ska den som äger byggnaden se till att byggnaden besiktas på plats.

2 st. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om besiktning enligt första stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P8S1>) och om undantag från kravet på sådan besiktning. Lag (2012:397). (<https://lagen.nu/2006:985#L2012:397>)

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 ([https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-](https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P8)

0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P8): I paragrafens första stycke regleras en skyldighet för en byggnadsägare att se till att en befintlig byggnad besiktigas på de sätt som behövs för att upprätta en energideklARATION. Genom begreppet befintlig byggnad undantas byggnader under uppförande, som avses i 4 §, om det inte i verkställighetsföreskrifter regleras att energideklARATIONen skall upprättas i ett sådant sent skede under byggprocessen, att det då finns en befintlig byggnad. En energideklARATIONs innehåll, som anges i 9 §, är styrande ...

Lagrumshänvisningar hit

2

Ändringar

1

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem i byggnader som ska energideklareras

8 a § Om en byggnad ska energideklareras enligt 5 § (<https://lagen.nu/2006:985#P5>) och byggnaden har ett uppvärmnings- eller luftkonditioneringssystem, ska byggnadens ägare se till att systemets tillgängliga delar inspekteras innan energideklarationen upprättas, om systemet är

1. ett uppvärmningssystem eller ett kombinerat rumsuppvärmnings- och ventilationssystem med en nominell effekt på rumsuppvärmning på över 70 kilowatt, eller
2. ett luftkonditioneringssystem eller ett kombinerat luftkonditionerings- och ventilationssystem med en nominell effekt på över 70 kilowatt.

2 st. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om inspektion enligt första stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P8aS1>) och om undantag från kravet på sådan inspektion. Lag (2020:238). (<https://lagen.nu/2006:985#L2020:238>)

Lagrumshänvisningar hit	3
9 § 2 st (https://lagen.nu/2006:985#P9S2), 12 § 1 st 1 p (https://lagen.nu/2006:985#P12S1N1) 8a § Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader (https://lagen.nu/2006:1592#P8aS1)	
Ändringar	1

Energideklarationens innehåll

9 § I en energideklaration ska det anges

1. en uppgift om byggnadens energiprestanda,
2. om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden,
3. om radonmätning har utförts i byggnaden,
4. om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda, och
5. referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra byggnaders.

2 st. I fall som avses i 8 a § (<https://lagen.nu/2006:985#P8a>) ska energideklarationen även innehålla

1. en bedömning av värmegeneratorns eller luftkonditioneringssystemets verkningsgrad och storlek i förhållande till byggnadens uppvärmnings- eller kylbehov, och
2. rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra systemets energiprestanda.

3 st. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur en byggnads energiprestanda enligt första stycket 1 (<https://lagen.nu/2006:985#P9S1N1>) ska fastställas, om vilka referensvärden som ska användas enligt första stycket 5 (<https://lagen.nu/2006:985#P9S1N5>) och om vilka ytterligare uppgifter som ska lämnas i deklarationen. Lag (2020:238). (<https://lagen.nu/2006:985#L2020:238>)

• • •	Författningskommentar	
	Prop. 2005/06:145 (https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P9): I paragrafen anges vad en energideklaration skall innehålla. Energideklarationens grundläggande syfte är att ge information om förhållanden som har betydelse för energianvändningen i en byggnad och dess inomhusmiljö. Enligt punkten 1 skall deklarationen innehålla uppgifter om byggnadens energiprestanda. Begreppet energiprestanda finns definierat i 3 § och är den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden. ...	
	Lagrumshänvisningar hit	1
	Ändringar	1

Inspektion av uppvärmnings- och luftkonditioneringssystem i byggnader som inte ska energideklareras

10 § Om det i en byggnad som inte ska energideklareras enligt 5 § (<https://lagen.nu/2006:985#P5>) finns ett sådant system som anges i 8 a § första stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P8aS1>), ska byggnadens ägare se till att systemets tillgängliga delar inspekteras minst vart tionde år och att det till följd av det upprättas ett inspektionsprotokoll. Protokollet ska innehålla de uppgifter som anges i 9 § andra stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P9S2>).

2 st Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare föreskrifter om kraven i första stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P10S1>), om undantag från dessa krav och om vilka uppgifter som ska lämnas i protokollet. Lag (2020:238). (<https://lagen.nu/2006:985#L2020:238>)

Författningskommentar	
Prop. 2005/06:145 (https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P10): Genom paragrafen uppställs särskilda krav på energideklarationen när det i en byggnad finns ett luftkonditioneringssystem med en effekt om minst 12 kilowatt. För att träffa större system, där energieffektiviserande och miljöförbättrande åtgärder får störst effekt, skall bestämmelsen gälla system med en effekt över 12 kilowatt, som huvudsakligen drivs med elektricitet. Ett system där annan drivenergi används, men som endast innehåller vissa komponenter eller delar som använder ...	
Lagrumshänvisningar hit	5
Ändringar	2

11 § *Har upphävts genom lag (2012:397).*

Oberoende expert

12 § Den som ska se till att det enligt 4, 5 eller 6 § (<https://lagen.nu/2006:985#P6>) finns en energideklaration upprättad eller att ett system inspekteras enligt 10 § (<https://lagen.nu/2006:985#P10>) ska utse en oberoende expert som

1. gör en besiktning och en inspektion enligt 8 (<https://lagen.nu/2006:985#P8>) och 8 a §§ (<https://lagen.nu/2006:985#P8a>) eller en inspektion enligt 10 § (<https://lagen.nu/2006:985#P10>),
2. upprättar en energideklaration eller ett inspektionsprotokoll, och
3. för över deklarationen eller protokollet elektroniskt till Boverket.

2 st Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka krav på sakkunskap och oberoende som ska ställas på en oberoende expert. Lag (2020:238). (<https://lagen.nu/2006:985#L2020:238>)

Författningskommentar	
Prop. 2012/13:171 (https://lagen.nu/prop/2012/13:171#kommentar-2006:985/P12): I paragrafens första stycke har en ny <i>tredje punkt</i> införts som anger att den person som utses till oberoende expert, utöver vad som anges i punkterna ett och två, även ska föra över en energideklaration elektroniskt till Boverket. ● ● ● Övervägandena finns i avsnitt 4.2 (https://lagen.nu/prop/2012/13:171#S4-2). Prop. 2005/06:145 (https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P12): Av 4–6 §§, 8 § första stycket och 11 § första stycket följer att det är ägaren till en byggnad som skall se till att energideklarationer samt besiktningsprotokoll upprättas och att de föregås av besiktningar av byggnader och luftkonditioneringssystem. För att garantera en hög kvalitet på deklarationerna och besiktningsprotokollen och att de upprättas av personer som är oberoende av sin uppdragsgivare, uppställs i paragrafen första stycke ett krav om att besiktningar av byggnader och luftkonditioneringssystem ...	
Lagrumshänvisningar hit	1
Ändringar	3

Tillgång till energideklarationerna

13 § Den som äger en byggnad ska se till att den energideklaration som senast har upprättats för byggnaden

1. visas på en för allmänheten väl synlig och framträdande plats i byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 1 (<https://lagen.nu/2006:985#P5S1N1>), eller på en väl synlig plats i byggnaden, om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 (<https://lagen.nu/2006:985#P5S1N2>),
2. visas för en presumtiv nyttjanderättshavare om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 (<https://lagen.nu/2006:985#P5S1N2>) eller för en spekulant om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 § (<https://lagen.nu/2006:985#P6>),
3. överlämnas till en ny nyttjanderättshavare om det gäller en sådan byggnad som avses i 5 § första stycket 2 (<https://lagen.nu/2006:985#P5S1N2>) eller till en ny ägare om det gäller en sådan byggnad som avses i 6 § (<https://lagen.nu/2006:985#P6>).

2 st. I de fall en nyttjanderätt säljs ska säljaren av nyttjanderätten, i stället för ägaren till byggnaden, se till att energideklarationen visas och överlämnas enligt första stycket 2 (<https://lagen.nu/2006:985#P13S1N2>) och 3. (<https://lagen.nu/2006:985#P13S1N3>)

3 st. Om det finns en energideklaration när en byggnad, en del av en byggnad eller en andel i en byggnad bjuds ut till uthyrning eller försäljning, ska den som äger byggnaden eller, i de fall som avses i andra stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P13S2>), säljaren, se till att den uppgift om byggnadens energiprestanda som finns i energideklarationen anges vid annonsering. Lag (2012:397). (<https://lagen.nu/2006:985#L2012:397>)

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 ([https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-](https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P13)

0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P13): Genom paragrafen uppställs ett krav om att ägare till vissa specialbyggnader och byggnader som upplåts med nyttjanderätt skall se till att energideklarationer finns placerade i byggnaderna.

Exempel på sådana platser som avses i 1 och 2 är i eller i anslutning till en byggnads entré eller entréer, i en reception, på en informationstavla eller vid byggnadens hissar.

Lagrumshänvisningar hit

2

Ändringar

1

13 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om de skyldigheter som anges i 13 § (<https://lagen.nu/2006:985#P13>) och om undantag från sådana skyldigheter. Lag (2012:397). (<https://lagen.nu/2006:985#L2012:397>)

Ändringar

1

Införd: SFS 2012:397 (Vägen till mer effektiva energideklarationer)

14 § Har den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens begäran, underlåtit att fullgöra sin skyldighet enligt 6 § (<https://lagen.nu/2006:985#P6>) får köparen, senast sex månader efter sitt tillträde till byggnaden, låta upprätta en energideklaration på säljarens bekostnad.

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 ([https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-](https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P14)

0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P14): Genom paragrafen regleras en civilrättslig sanktion i de fall den som säljer en byggnad eller en andel i en byggnad, trots köparens begäran, underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 6 §, dvs. att senast vid försäljningstidpunkten ha sett till att det för byggnaden finns en energideklaration som inte är äldre än tio år.

Överlämnande av energideklarationer och inspektionsprotokoll till Boverket

15 § För elektronisk överföring enligt 12 § första stycket 3 (<https://lagen.nu/2006:985#P12S1N3>) krävs behörighet. Sådan behörighet beslutas av Boverket. Ett beslut om behörighet förutsätter att kraven på sakkunskap som avses i 12 § andra stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P12S2>) är uppfyllda.

2 st. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om elektronisk överföring av energideklarationer och inspektionsprotokoll samt om behörighet enligt första stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P15S1>). Lag (2020:238). (<https://lagen.nu/2006:985#L2020:238>)

Författningskommentar

Prop. 2012/13:171 (<https://lagen.nu/prop/2012/13:171#kommentar-2006:985/P15>): I paragrafens *första stycke* anges att det krävs behörighet för att föra över en upprättad energideklaration elektroniskt till Boverket. Det är den person som utses till oberoende expert enligt 12 § som måste ha sådan behörighet. Boverket ska besluta om behörigheten. Boverkets prövning av frågan om behörighet för personer ska omfatta att kraven på sakkunskap är uppfyllda. De mer detaljerade förutsättningarna för sakkunskap kommer att finnas i förordningen (<https://lagen.nu/2006:1592>) ...

Ändringar

3

Energideklarationsregister

16 § Boverket ska föra ett register över de energideklarationer och inspektionsprotokoll som har lämnats till verket enligt 12 § (<https://lagen.nu/2006:985#P12>) (energideklarationsregistret (<https://lagen.nu/begrepp/Energideklarationsregistret>)). Lag (2020:238). (<https://lagen.nu/2006:985#L2020:238>)

Ändringar

2

Ändrad: SFS 2020:238 (Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda), 2012:397 (Vägen till mer effektiva energideklarationer)

17 § Boverket är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter i energideklarationsregistret.

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 (<https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P17>): En förutsättning för att energideklarationsregistret skall vara sökbart är att fastighetsbeteckningar i förening med byggnadsbeteckningar samt, i vissa fall, adresser behandlas i registret. Fastighetsbeteckningar är sådan information som via information i fastighetsregistret kan kopplas till fysiska personer. Därigenom kommer registret att innehålla information som i vart fall indirekt kan hänföras till enskilda, vilket innebär att bestämmelserna i personuppgiftslagen ... (<https://lagen.nu/1998:204>)

18 § Uppgifterna i energideklarationsregistret får behandlas för

1. framtagande av statistik,
2. forskning,
3. uppföljning och utvärdering av energianvändningen och inomhusmiljön i bebyggelsen,
4. tillsyn, och
5. annan allmän eller enskild verksamhet där information om byggnader och deras energiprestanda och inomhusmiljö utgör underlag för bedömningar och beslut.

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 (<https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P18>): I paragrafen anges för vilka ändamål uppgifterna i energideklarationsregistret får behandlas. Ett grundläggande krav på sådan behandling är att den bara får ske för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål. Ändamålsbeskrivningen får betydelse för vilken insamling och annan behandling av personuppgifter som skall vara tillåten. Uppgifter som samlas in för ett ändamål får inte behandlas för ett annat, oförenligt ändamål.

19 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. vilka uppgifter som får registreras i energideklarationsregistret,
2. urval och bearbetningar av personuppgifter,
3. utlämnande på medium för automatiserad behandling, och
4. direktåtkomst till registret.

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 ([https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-](https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P19)

0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P19): Genom paragrafen bemyndigas regeringen enligt punkten 1 att meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som skall få registreras i energideklarationsregistret. Vidare bemyndigas regeringen enligt punkten 2 att meddela föreskrifter om urval och bearbetningar av personuppgifter. Urval och bearbetningar innebär att någon eller några parametrar används för att få fram en begränsad mängd information ur en större mängd information. I behandlingen kan ingå att den på så sätt åtkomna informationen ...

20 § Har upphävts genom lag (2018:314).

Skadestånd vid tekniskt fel

21 § Den som lider skada på grund av ett tekniskt fel i energideklarationsregistret har rätt till ersättning av staten.

2 st. Ersättningen skall sättas ned med skäligt belopp eller helt falla bort, om den skadelidande har medverkat till skadan genom att utan skälig anledning ha låtit bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller om den skadelidande på något annat sätt har medverkat till skadan genom eget vållande.

3 st. I ärenden om ersättning företräds staten av den myndighet som regeringen bestämmer.

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 ([https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-](https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P21)

0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P21): Paragrafens första stycke innebär ett strikt ansvar för staten, då någon lider skada på grund av ett tekniskt fel i energideklarationsregistret. Vad som avses med tekniskt fel är sådana fel i såväl maskinvaran som programvaran. Ersättningen kan jämkas om den skadelidande medverkat till skadan.

Enligt paragrafens tredje stycke skall den myndighet som regeringen bestämmer företräda staten i ärenden om ersättning för tekniskt fel i energideklarationsregistret. Förordningen (<a ...

Lagrumshänvisningar hit

1

22 § Har upphävts genom lag (2018:314).

Alternativa energiförsörjningssystem

23 § Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska innan byggnadsarbetena påbörjas låta utreda alternativa energiförsörjningssystem och redovisa om sådana system är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbara för byggnaden. Redovisningen ska lämnas till den eller de kommunala nämnder som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet.

2 st. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om utredning enligt första stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P23S1>) och om undantag från kravet på sådan utredning. Lag (2012:397). (<https://lagen.nu/2006:985#L2012:397>)

Författningskommentar

Prop. 2005/06:145 ([https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-](https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P23)

0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P23): Genom paragrafen införs ett särskilt krav beträffande byggnader under uppförande, vars användbara, totala golvarea är större än 1 000 kvadratmeter. Innan byggandet inleds skall den som för egen räkning uppför eller låter uppföra byggnaden göra en särskild utredning och redovisning av om alternativa energiförsörjningssystem är tekniskt, miljömässigt och ekonomiskt genomförbara beträffande byggnaden. Exempel på sådana system är decentraliserade energiförsörjningssystem som baseras på förnybar energi, ...

Lagrumshänvisningar hit	4
Ändringar	1

Tillsyn

24 § Den eller de myndigheter som regeringen bestämmer utövar tillsyn över att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen fullgörs.

- 2 st Regeringen får meddela föreskrifter om tillsyn och kontroll enligt första stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P24S1>). Lag (2013:773). (<https://lagen.nu/2006:985#L2013:773>)

Författningskommentar
Prop. 2012/13:171 (https://lagen.nu/prop/2012/13:171#kommentar-2006:985/P24): Av paragrafens <i>första stycke</i> framgår att det är den eller de myndigheter som regeringen bestämmer som utövar tillsyn över att de skyldigheter som följer av lagen eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen fullgörs. Paragrafen har fått en mer generell utformning än tidigare så att den även ska omfatta tillsyn över oberoendet hos personen som ska göra en energideklaration. I <i>andra stycket</i> har bemyndigandet formulerats bredare så att regeringen ... Prop. 2005/06:145 (https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P24): Tillsynen omfattar de skyldigheter som följer av 11 § första stycket och 13 §, dvs. att se till att byggnaders luftkonditioneringsystem besiktigas och att besiktningsprotokoll upprättas samt att energideklarationer hålls tillgängliga i sådana byggnader som avses i 5 §, dvs. i vissa specialbyggnader och byggnader som upplåts med nyttjanderätt.
Ändringar
2

25 § En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att de skyldigheter som följer av denna lag eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska fullgöras. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

- 2 st Ett föreläggande mot en säljare som avser fullgörande av en skyldighet enligt 13 § andra (<https://lagen.nu/2006:985#P13S2>) eller tredje stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P13S3>) får dock förenas med vite endast i de fall där det finns en energideklaration upprättad för byggnaden. Lag (2013:773). (<https://lagen.nu/2006:985#L2013:773>)

Författningskommentar
Prop. 2012/13:171 (https://lagen.nu/prop/2012/13:171#kommentar-2006:985/P25): I <i>första stycket</i> har bestämmelsen utformats mer generellt så att tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden som behövs för att alla de skyldigheter som följer av lagen eller av föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen ska fullgöras. <i>Andra stycket</i> har samma lydelse som tidigare. Övervägandena finns i avsnitt 4.1 (https://lagen.nu/prop/2012/13:171#S4-1). Prop. 2005/06:145 (https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P25): Genom paragrafens första stycke får tillsynsmyndigheterna meddela de förelägganden som behövs för att ägare till byggnader skall fullgöra sådana skyldigheter som anges i 11 § första stycket och 13 §, dvs. att se till att byggnaders luftkonditioneringsystem besiktigas och att besiktningsprotokoll upprättas och att energideklarationer hålls tillgängliga ...
Lagrumshänvisningar hit
1
Ändringar
2

25 a § En behörighet för elektronisk överföring får återkallas av tillsynsmyndigheten om den person som har fått behörigheten inte uppfyller kraven på oberoende eller sakkunskap enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Lag (2013:773). (<https://lagen.nu/2006:985#L2013:773>)

Författningskommentar

Prop. 2012/13:171 (<https://lagen.nu/prop/2012/13:171#kommentar-2006:985/P25a>): Paragrafen är ny och anger att en behörighet för elektronisk överföring får återkallas av tillsynsmyndigheten om den person som har fått behörigheten inte uppfyller kraven på oberoende eller sakkunskap enligt lagen eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. När det gäller återkallelse på grund av brister i sakkunskapen innebär det i praktiken att behörigheten för elektronisk överföring av energideklARATIONER ska kunna återkallas först om certifieringen har återkallats ...

Lagrumshänvisningar hit

1

Ändringar

1

Överklagande

26 § En tillsynsmyndighets beslut om föreläggande som har förenats med vite enligt 25 § (<https://lagen.nu/2006:985#P25>) och om återkallelse av behörighet enligt 25 a § (<https://lagen.nu/2006:985#P25a>) får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

2 st Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2018:314). (<https://lagen.nu/2006:985#L2018:314>)

Författningskommentar

Prop. 2012/13:171 (<https://lagen.nu/prop/2012/13:171#kommentar-2006:985/P26>): I paragrafen har ett tillägg gjorts om att även tillsynsmyndighetens beslut om återkallelse av behörighet ska få överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övervägandena finns i avsnitt 4.4 (<https://lagen.nu/prop/2012/13:171#S4-4>).

Prop. 2017/18:133 (<https://lagen.nu/prop/2017/18:133#kommentar-2006:985/P26>): I paragrafen regleras överklagande av en viss typ av beslut. Ändringen i *första stycket* innebär att upplysningen om att tillsynsmyndighetens beslut om rättelse enligt 20 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol tas bort. Enligt den i dag gällande regleringen är det inte tillsynsmyndigheten, utan den personuppgiftsansvarige som kan besluta om rättelse (jfr 28,

Prop. 2005/06:145 (<https://lagen.nu/prop/2005/06:145#kommentar-0000:55880753619249282885972629611477837079315629264743/P26>): Enligt paragrafens första stycke får en tillsynsmyndighets beslut om föreläggande som förenats med vite enligt 25 § och Boverkets beslut om rättelse i energideklarationsregistret överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Enligt 22 § förvaltningslagen (<https://lagen.nu/1986:223#P22>) får ett beslut överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom emot och beslutet kan överklagas.

Enligt paragrafens andra stycke krävs prövningstillstånd ...

Ändringar

2

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader

- Tryckt format (PDF) (<http://rkrattsdatab.gov.se/SFSdoc/06/060985.PDF>)
- Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2006:985 (<https://lagen.nu/2006:985/konsolidering/2006:985>)

Övergångsbestämmelse



- Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
- Byggnader som vid lagens ikraftträdande omfattas av bestämmelsen i 5 § 1 (<https://lagen.nu/2006:985#P5S1N1>) skall vara energideklarerade senast den 31 december 2008.
- Byggnader som vid lagens ikraftträdande omfattas av bestämmelsen i 5 § 2 (<https://lagen.nu/2006:985#P5S1N2>) och som är flerbostadshus skall vara energideklarerade senast den 31 december 2008.
- I fråga om andra byggnader än flerbostadshus skall bestämmelsen i 5 § 2 (<https://lagen.nu/2006:985#P5S1N2>) tillämpas från och med den 1 januari 2009.
- Byggnader som avses i 4 eller 6 § (<https://lagen.nu/2006:985#P6>) skall energideklareras första gången efter den 31 december 2008.

6. Luftkonditioneringssystem som avses i 11 § första stycket (<https://lagen.nu/2006:985#P11S1>) skall besiktigas första gången efter den 31 december 2008.
7. För byggnader under uppförande den 1 januari 2009 skall skyldigheten enligt 4 § (<https://lagen.nu/2006:985#P4>) inte gälla om bygganmälan gjorts före den 1 januari 2009.
8. För byggnader under uppförande den 1 oktober 2006 skall skyldigheten enligt 23 § (<https://lagen.nu/2006:985#P23>) inte gälla om bygganmälan gjorts före den 1 oktober 2006.

Förarbeten Rskr. 2005/06:365, Prop. 2005/06:145 (<https://lagen.nu/prop/2005/06:145>), Bet. 2005/06:BoU9

Ikraftträder 2006-10-01

Lag (2009:579) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

- Tryckt format (PDF) (<http://rkrattsd.b.gov.se/SFSdoc/09/090579.PDF>)
- Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2009:579 (<https://lagen.nu/2006:985/konsolidering/2009:579>)

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009. Den ska dock tillämpas för tid från och med den 1 maj 2009.

Förarbeten Rskr. 2008/09:266, Prop. 2008/09:161 (<https://lagen.nu/prop/2008/09:161>), Bet. 2008/09:CU29

Omfattning ny 6 a §

Ikraftträder 2009-07-01

Lag (2012:397) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

- Tryckt format (PDF) (<http://rkrattsd.b.gov.se/SFSdoc/12/120397.PDF>)

Övergångsbestämmelse

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådana energideklarationer som har upprättats före den 1 juli 2012.
3. En energideklaration som har upprättats före den 1 juli 2012 och som inte är äldre än tio år får användas för att uppfylla skyldigheterna enligt denna lag.

Förarbeten Rskr. 2011/12:243, Prop. 2011/12:120 (<https://lagen.nu/prop/2011/12:120>), Bet. 2011/12:CU26

Omfattning upph. 10, 11 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 6 b, 13 a §§

CELEX-nr 32010L0031 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32010L0031>)

Ikraftträder 2012-07-01

Lag (2012:398) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

- Tryckt format (PDF) (<http://rkrattsd.b.gov.se/SFSdoc/12/120398.PDF>)
- Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2012:398 (<https://lagen.nu/2006:985/konsolidering/2012:398>)

•

Förarbeten Rskr. 2011/12:243, Prop. 2011/12:120 (<https://lagen.nu/prop/2011/12:120>), Bet. 2011/12:CU26

Omfattning ändr. 5 §

CELEX-nr 32010L0031 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32010L0031>)

Ikraftträder 2015-07-01

Lag (2013:773) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

- Tryckt format (PDF) (<http://rkrattsd.b.gov.se/SFSdoc/13/130773.PDF>)

- Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2013:773 (<https://lagen.nu/2006:985/konsolidering/2013:773>)

Förarbeten Rskr. 2013/14:9, Prop. 2012/13:171 (<https://lagen.nu/prop/2012/13:171>), Bet. 2013/14:CU3

Omfattning ändr. 12, 15, 24, 25, 26 §§; ny 25 a §

Ikraftträder 2014-01-01

Lag (2018:314) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

- Officiell autentisk version (<https://svenskförfattningssamling.se/doc/2018314.html>)
- Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2018:314 (<https://lagen.nu/2006:985/konsolidering/2018:314>)

Omfattning upph. 20, 22 §§; ändr. 26 §, rubr. närmast före 21 §

Ikraftträder 2018-05-25

Lag (2020:238) om ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader

- Officiell autentisk version (<https://svenskförfattningssamling.se/doc/2020238.html>)
- Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2020:238 (<https://lagen.nu/2006:985/konsolidering/2020:238>)

Övergångsbestämmelse

1. Denna lag träder i kraft den 15 maj 2020.
2. För byggnader som omfattas av bestämmelserna i 10 § (<https://lagen.nu/2006:985#P10>) ska det första inspektionsprotokollet föras över till Boverket senast den 31 december 2021.

Förarbeten Rskr. 2019/20:203, Prop. 2019/20:81 (<https://lagen.nu/prop/2019/20:81>), Bet. 2019/20:CU18

Omfattning ändr. 3, 9, 12, 15, 16 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 8 a, 10 §§, rubr. närmast före 8 a, 10 §§

Ikraftträder 2020-05-15

Om lagen.nu (<https://lagen.nu/om/index>) | Ansvarsfriskrivning (<https://lagen.nu/om/ansvarsfriskrivning>) | Kontaktinformation (<https://lagen.nu/om/kontakt>) | Hostas av Lysator (<https://www.lysator.liu.se/>)

